

Comprendre les données privées et les lois relatives à leur protection

1. Définition des données privées

Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ?

Définition simple :

Une donnée personnelle est toute information qui permet de **t'identifier**, directement ou indirectement.

Directement	Indirectement
Ton nom complet, ta photo, ton numéro CIN	Ton adresse IP, ta géolocalisation, ton adresse email

Exemples dans la vie quotidienne :

Exemple	Explication
Ton nom sur ton compte bancaire	Exemple : "monsieur A"
Ton numéro de carte bancaire	Ex : "1234-5678-9876-5432"
Ton adresse email pour acheter en ligne	Ex : A.B@exemple.com
Ton adresse IP en ligne	Quand tu fais un achat sur un site web.
Ton empreinte digitale pour un paiement sécurisé	Certaines banques utilisent la biométrie pour confirmer tes paiements.

Qu'est-ce qu'une donnée sensible ?

Certaines informations sont **plus sensibles** car elles touchent à ton intimité.

Exemples de données sensibles :

- **Santé** : Ton dossier médical, ton statut de santé (par exemple, si tu as une maladie chronique).
- **Opinions politiques** : Par exemple, si tu soutiens un parti politique ou un mouvement.
- **Croyances religieuses** : Ton appartenance à une religion ou à une communauté spirituelle.
- **Origine ethnique** : Tes racines, par exemple, si tu viens d'un groupe ethnique particulier.

Exemple dans une banque :

Donnée sensible	Explication
Ton dossier médical	Si tu demandes un crédit pour un prêt personnel, la banque pourrait vouloir savoir si tu as des maladies graves.
Ton avis politique	Certaines entreprises pourraient recueillir ces informations, mais elles doivent te demander ton consentement.

Important :

Ces données ne peuvent être collectées ou utilisées que :

- Si tu **donnes ton accord** (écrit de préférence).
- Ou si **la loi l'exige** (sécurité, santé publique...).

Qu'est-ce qu'une donnée anonymisée ?

Définition simple :

Anonymiser une donnée, c'est la **transformer** pour qu'on **ne puisse plus t'identifier**.

Exemple dans une société d'e-commerce :

Imaginons que tu participes à une enquête de satisfaction après un achat. Si les résultats sont anonymisés, la société ne saura pas que c'est toi qui as répondu à l'enquête.

Au lieu d'écrire "Monsieur A aime la livraison rapide", la société écrira :
"Client N°124 aime la livraison rapide."

Personne ne sait qui est ce client.

Attention :

Si l'anonymisation est mal faite et que l'on peut te reconnaître (par croisement d'infos), ce n'est **pas** vraiment anonymisé.

2. Lois marocaines sur la protection des données

La Loi 09-08 : Protéger ta vie privée

Adoptée en 2009, elle vise à :

- Protéger **ta liberté** et **ta vie privée**.
- Réguler comment les entreprises, écoles, administrations utilisent tes données.

Exemples dans la vie d'un citoyen marocain :

Situation	Comment la Loi 09-08 te protège
Une banque veut utiliser ton numéro de téléphone pour te proposer des crédits	Elle doit demandeur ton consentement avant d'envoyer des messages commerciaux.

Situation	Comment la Loi 09-08 te protège
Une entreprise d'e-commerce veut collecter tes informations pour te proposer des promotions	Elle doit te prévenir et te permettre de refuser ces propositions.
Un site internet veut savoir où tu te trouves pour t'afficher des publicités locales	Il doit te demander ton accord explicite avant de suivre ta géolocalisation.

Droits des citoyens :

- **Droit d'être informé** : Avant de collecter tes données, l'entreprise doit te prévenir.
- **Droit d'accès** : Tu peux demander à voir quelles informations elles ont sur toi.
- **Droit de rectification** : Corriger si ton nom, ton adresse, etc., sont incorrects.
- **Droit d'opposition** : Refuser que tes données soient utilisées à des fins commerciales.

Obligations des entreprises :

Les entreprises doivent :

- **Déclarer** toute collecte de données à la **CNDP**.
La **CNDP** (Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel) est l'autorité chargée de veiller à la protection des données personnelles au Maroc. Elle a pour mission de contrôler le respect des lois relatives à la gestion des données personnelles et de sensibiliser les citoyens et les entreprises sur la manière de protéger ces données.
- **Protéger** les données (ex: serveurs sécurisés, antivirus).
- **Demander ton consentement** avant toute utilisation non obligatoire.
- **Limiter la durée** de conservation : par exemple, garder tes données seulement le temps nécessaire (pour une commande d'e-commerce, pas plus de quelques mois après la livraison).

La Loi 50.20 : Cybersécurité

Adoptée en 2020, elle concerne :

- La **sécurité informatique** : protéger les entreprises, banques, hôpitaux, etc., contre les cyberattaques.
- La **création d'une surveillance nationale** contre les hackers.

Différence entre les deux lois :

Loi	Protège quoi ?
Loi 09-08	Ta vie privée et tes données personnelles
Loi 50.20	Les systèmes informatiques et réseaux

Le rôle de la CNDP (Commission Nationale de contrôle de la protection des Données)

La CNDP :

- **Contrôle** que les entreprises respectent la loi.
- **Sanctionne** les violations (amendes, avertissements).
- **Sensibilise** les citoyens à l'importance de la protection de leurs données.

3. Droit d'auteur et Copyright

Qu'est-ce que le droit d'auteur (Copyright) ?

Définition simple :

Le droit d'auteur protège **tout ce que tu crées avec ton esprit** : textes, logiciels, musiques, photos...

Exemples dans la vie d'un créateur :

Création	Protégée automatiquement ?
Un site web que tu crées pour une entreprise	Oui
Un logiciel de gestion que tu développes pour une société d'e-commerce	Oui
Une photo que tu prends d'un produit	Oui

Pas besoin d'inscription officielle pour avoir des droits.

Différence Copyright vs CopyLeft

Terme	Définition	Exemples
Copyright	Tu contrôles tout : tu peux vendre ou interdire	Windows, Photoshop
CopyLeft	Tu partages librement mais les œuvres dérivées doivent rester libres	Linux, Wikipédia

Attention :

- **CopyLeft ≠ Domaine public.**

- Le **domaine public** concerne les œuvres très anciennes ou volontairement abandonnées (ex : œuvres de Victor Hugo).

Exemples pratiques :

Situation	Type de licence
Une startup utilise un logo pour son site web	Copyright (usage limité par licence)
Tu partages un logiciel open-source pour un projet collaboratif	CopyLeft (libre d'utilisation avec conditions de partage)